



Comune di Monterotondo

Deliberazione Giunta Com.le

Atto n. 399 del 23/12/2025

**OGGETTO: COMMISSIONE AGRARIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2025-20230 AI
SENSI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 38/1999 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO NOMINATIVO
COMPONENTE INTERNO**

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di Dicembre a partire dalle ore 13.42 si è riunita nella
Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano presenti ed assenti al momento dell'adozione del presente atto i signori:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Cavalli Luigi	Vice Sindaco	SI
Alessandri Mauro	Assessore	NO
Bronzino Isabella	Assessore	SI
Clementini Alessandra	Assessore	SI
Di Nicola Alessandro	Assessore	SI
Rossi Marcella	Assessore	NO
Ruggeri Ruggero	Assessore	SI

Presiede: Sindaco Varone Riccardo

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Michele Smargiassi

Deliberazione n. del

OGGETTO: COMMISSIONE AGRARIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2025-20230 AI SENSI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 38/1999 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO NOMINATIVO COMPONENTE INTERNO

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Luigi Cavalli

Premesso che:

- la Legge Regionale Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del Territorio” ss.mm.ii. prevede all’art. 57 del capo II “Edificazione in zona agricola” la presentazione al Comune da parte di CD (Coltivatori Diretti), così come definiti dagli artt. 1 e 2 della L.1047/1957 e di IAP (Imprenditori Agricoli Professionali), singoli o associati, così come definiti dall’art.1 del d.lgs.99/2004, di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) per l’attuazione dei programmi di sviluppo delle aziende agricole redatto nelle modalità e nei contenuti stabiliti dallo stesso articolo;

- ai sensi dell’art. 57 comma 6 della succitata legge regionale “il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata “Commissione Agraria”, nominata dal Comune di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ovvero da geometri indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione agraria si esprime in merito:

- a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;
- b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
- c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore;
- d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;
- e) alla verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola;
- f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell’azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell’azienda stessa;
- g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti;
- gbis) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 8 e dei vincoli previsti all’articolo 58 e alla corretta individuazione della superficie aziendale asservita.”;

Visto che con Deliberazione di Giunta comunale che con D.G.M. n 168 del 03/08/2017 questo Ente ha istituito la Commissione Agraria per gli adempimenti di cui all’art. 57, comma 6 della L.R.

Premesso che:

- la Legge Regionale Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del Territorio” ss.mm.ii. prevede all’art. 57 del capo II “Edificazione in zona agricola” la presentazione al Comune da parte di CD (Coltivatori Diretti), così come definiti dagli artt. 1 e 2 della L.1047/1957 e di IAP (Imprenditori Agricoli Professionali), singoli o associati, così come definiti dall’art.1 del d.lgs.99/2004, di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) per l’attuazione dei programmi di

sviluppo delle aziende agricole redatto nelle modalità e nei contenuti stabiliti dallo stesso articolo;

- ai sensi dell'art. 57 comma 6 della succitata legge regionale "il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata "Commissione Agraria", nominata dal Comune di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ovvero da geometri indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l'ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione agraria si esprime in merito:

- a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;
- b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
- c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore;
- d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;
- e) alla verifica delle caratteristiche dell'azienda agricola;
- f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell'azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell'azienda stessa;
- g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti;
- gbis) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 8 e dei vincoli previsti all'articolo 58 e alla corretta individuazione della superficie aziendale asservita.";

Visto che con Deliberazione di Giunta comunale che con D.G.M. n 168 del 03/08/2017 questo Ente ha istituito la Commissione Agraria per gli adempimenti di cui all'art. 57, comma 6 della L.R. 38/1999;

Visto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 17/06/2025 ad oggetto "COMMISSIONE AGRARIA, AI SENSI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 38/1999 E S.M.I. PER IL PARERE PREVENTIVO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE - AGGIORNAMENTO NOMINATIVO COMPONENTE INTERNO si è provveduto a nominare quale componente interno rappresentante della struttura comunale l'ing. Maurizio Giorgi, dipendente del Comune di Monterotondo Funzionario Tecnico Posizione di E. Q. del Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condonò;

Considerato che il suddetto dipendente è attualmente incardinato in altro Dipartimento e Servizio e pertanto si ravvisa la necessità di provvedere alla nomina di altro rappresentante dell'Ente al fine di garantire la piena operatività della Commissione e non rallentare l'iter istruttorio delle pratiche presentate dalle aziende agricole del territorio;

Ritenuto opportuno individuare tale figura nella persona del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, Antiabusivismo e Condonò (o suo delegato), in possesso delle competenze tecniche e amministrative idonee a rappresentare l'Ente all'interno dell'organo collegiale;

Dato atto che in data 02/07/2025 rispettivamente con Determinazioni Dirigenziali n. 593 e n. 596 sono stati individuati i seguenti componenti esterni esperti nel settore agrotecnico:

dott. Agr. Riccardo Benedetti

dott. Agr. Marco Marchili

Visti:

- la Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e smi;

- lo Statuto Comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

con voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1. di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente atto;
- 2. di nominare** quale componente interno con funzione di Presidente della Commissione Agraria Comunale ai sensi dell'art. 57 comma 6 della L.R. Lazio n. 38/99 ss.mm.ii. il Dirigente del Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condoni (o suo delegato);
- 3. di dare atto** che i componenti esterni esperti sono stati individuati nelle professionalità del dott. Agr. Riccardo Benedetti e del dott. Agr. Marco Marchili;
- 4. di dare atto** che la Commissione agraria composta come sopra ai punti 2 e 3 durerà in carica anni cinque e i suoi membri potranno essere confermati una sola volta, come previsto dall'art. 57 comma 6 della L.R. n. 38/99 ss.mm.ii.;
- 5. di confermare** che per ogni richiesta di parere il richiedente dovrà versare a questo Comune la somma di euro 1.000,00 (mille/00) per spese di istruttoria e funzionamento della Commissione la cui entrata verrà ascrivita al Cap. 380.00 *“Diritti di istruttoria e rilascio concessioni e certificazioni urbanistiche”*;
- 6. di precisare** che l'incarico del componente interno viene svolto nell'ambito dei propri doveri d'ufficio e non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
- 7. di demandare** al Dirigente del Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condoni gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di avviare le procedure, con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 578**

Ufficio Proponente: **Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condonò**

Oggetto: **COMMISSIONE AGRARIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2025-20230 AI SENSI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 38/1999 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO NOMINATIVO COMPONENTE INTERNO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condonò)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2025

Il Responsabile di Settore

Cucchiaroni Andrea

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Varone Riccardo

IL Segretario Generale
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 29/12/2025
Riccardo Varone in data 23/12/2025



Comune di Monterotondo

Data 23/12/2025 N. 399	OGGETTO: COMMISSIONE AGRARIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2025-20230 AI SENSI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 38/1999 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO NOMINATIVO COMPONENTE INTERNO
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione nr. 399 del 23/12/2025 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (<https://servizi.comune.monterotondo.rm.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=1>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 08/01/2026 in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Lì 29/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 29/12/2025